

予備独自問題 R2-23

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】に関する教授と学生AないしDの【会話】のうち、誤った発言をしている学生は何人いるか。後記1から5までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事例】

甲は、令和2年3月1日、H市内の甲方において、乙から現金30万円を受け取り、同日、同所において、公務員である丙に対して、乙から受け取った同現金30万円を交付した。

【会話】

教授：この事例について、検察官が、「甲は、丙と共謀の上、令和2年3月1日、H市内の甲方において、乙から賄賂金30万円を収受した。」という収賄罪の共同正犯の訴因で起訴したとします。審理の結果、裁判所が、当該賄賂金の授受があった日は、令和2年3月10日であり、場所は、H市内の丙方であるとの心証を形成した場合、裁判所は、どうすべきですか。

学生A：訴因の機能は、裁判所に対し審判の対象を限定するとともに、被告人に対し防御の範囲を示すことにあります。審理の経過に鑑み、犯罪の実行行為がなされた日時場所について、訴因と異なる日時場所を認定することにより、被告人に不意打ちを与える場合には、その防御に実質的な不利益を与えることになります。その場合には、訴因変更の手続を経ずに、「甲は、丙と共謀の上、令和2年3月10日、H市内の丙方において、乙から賄賂金30万円を収受した。」という事実を認定することはできません。

学生B：裁判所は、検察官に対して、心証に沿った事実を内容とする訴因への変更を促し、検察官が応じない場合には、訴因の変更を命ずることが考えられます。

学生C：裁判所は、検察官が訴因変更命令に応じなかったとしても、訴因変更命令により訴因が変更されたものとして、「甲は、丙と共謀の上、令和2年3月10日、H市内の丙方において、乙から賄賂金30万円を収受した。」という事実を認定して、有罪判決を言い渡すことができます。

教授：それでは、裁判所は、審理の結果、甲が、令和2年3月1日、H市内の甲方において、乙から現金30万円を受け取り、同日、同所において、公務員である丙に対して、同現金30万円を交付した事実は間違いがないが、収賄罪の共同正犯ではなく、「甲は、乙と共謀の上、丙に対し、賄賂金30万円を供与した。」という贈賄罪の共同正犯が成立するとの心証を形成したとします。その場合、裁判所は、どうすべきですか。

学生D：この場合、一連の同一の行為についての法的評価を異にするにすぎないので、訴因変更の手続を経ることなく、贈賄罪の共同正犯を認定して、有罪判決を言い渡すことができます。

1. 0人 2. 1人 3. 2人 4. 3人 5. 4人

学生A 正しい

訴因の機能は、①裁判所に対し審判の対象を限定すること、②被告人に対し防御の範囲を示すことにある。そこで、訴因変更の手続を経ることなく裁判所が訴因以外的事实を認定することができるかは、この二つの観点から判断する必要がある。この点、犯罪の実行行為がなされた日時・場所の変化については、審判対象の画定のために必要な事実の変化とはいえず、また、日時・場所の相違が直接犯罪の成否に係るような場合を除き、一般的には被告人の防御にも影響しないと解されている。本記述においては、日時「令和2年3月1日」・場所「H市内の甲方」とする訴因に対して、日時「令和2年3月10日」・場所「H市内の丙方」との事実を認定することは、訴因変更の手続を経ることなく行うことができる。なお、犯罪の日時・場所が大きく異なるような場合については、そもそも公訴事実の同一性がないと考えられている。

学生B 正しい

当事者主義的訴訟構造（256条6項、298条1項、312条1項等）を採用する刑事訴訟法のもとでは、審判対象設定権限は検察官にあり、訴因変更請求も検察官によりなされる（312条1項）。そのため、裁判所が、心証と訴因の食い違いから訴因変更が必要と判断したときも、できる限り当事者たる検察官の自発的訴因変更を待つべきである。そこで、裁判所は求釈明（規則208条）をして、検察官に対して、心証に沿った事実を内容とする訴因への変更を促し、検察官が応じない場合には、訴因の変更を命ずる（312条2項）ことになる。

学生C 誤っている

最大判昭40.4.28（百選A20事件）は、訴因変更命令にいわゆる形式的効力が認められるかについて、312条2項により裁判所が訴因変更命令を発しても、検察官がこれに応じて訴因変更手続をとらない限り、訴因は変更されないと解すべきであるとしている。

学生D 誤っている

最判昭36.6.13は、収賄の共同正犯の訴因に対し贈賄の共同正犯の事実を認定する場合の訴因罰条の変更手続の要否について、収賄の共同正犯の訴因に対し、贈賄の共同正犯の事実を認定するには、訴因罰条の変更手続を経ることを要するとしている。その理由として、判例は、「もともと収賄と贈賄とは、犯罪構成要件を異にするばかりでなく、一方は賄賂の収受であり、他方は賄賂の供与であつて、行為の態様が全く相反する犯罪であるから、収賄の犯行に加功したという訴因に対し、訴因罰条の変更手続を履まずに、贈賄の犯行に加功したという事実を認定することは、被告人に不当な不意打を加え、その防禦に実質的な不利益を与える虞れがあるといわなければならない。」ということを挙げている。

以上により、誤った発言をしている学生は学生Cと学生Dの2人であり、したがって、正解は肢3となる。